



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1533 del 30/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 221 del 30/09/2026

PROPOSTA N. 2682 del 30/09/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE E RESA ESECUTIVITA' RUOLO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'ufficio preposto ha eseguito l'istruttoria inerente la predisposizione dei ruoli coattivi per sanzioni amministrative riferite ad ingiunzioni di pagamento come risultanti dai prospetti depositati in atti

ATTESO che, all'esito degli accertamenti eseguiti sono stati rilevati numerosi casi di omesso pagamento di sanzioni amministrative irrogate con ordinanze ingiunzioni emesse nel 2018 notificate agli interessati;

DATO ATTO che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato:

- in data mediante servizio web pubblicazione dei ruoli coattivo Sanzioni Amministrative fornitura n. 37020260721456600000 del 21/07/2026 riferita ad ingiunzioni di pagamento, per l'apposizione del visto di esecutorietà, per l'ammontare complessivo di euro 42.372,94;
- in data 23/07/2026 mediante servizio web pubblicazione dei ruoli coattivo Sanzioni Amministrative fornitura n. 37020260721456600000 del 21/07/2026 riferita ad ingiunzioni di pagamento, per l'apposizione del visto di esecutorietà, per l'ammontare complessivo di euro 42.372,94;

VISTO l'art. 18 del Regolamento Generale delle Entrate: "Costituiscono entrate comunali, disciplinati in via generale del presente regolamento quelle di seguito elencate:[...] le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative provvedimenti giudiziari od altro...;

VISTO l'atto della Commissione Prefettizia n.104 del 20 maggio 2019 di nomina del funzionario responsabile dei tributi e canoni locali, tra cui la TARI;

VISTO la delibera della Commissione Straordinaria n. 3 del 20.02.2018, con la quale è stata affidata, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di avviare la procedura di riscossione a mezzo ruolo con riguardo alle sanzioni, alle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81 e spese del procedimento dovuti dai sanzionati a seguito del mancato pagamento degli importi ingiunti con le predette ordinanze in favore del Comune di Lamezia Terme;

RICHIAMATA la convenzione per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali stipulata da questo Ente con l'Agenzia delle Entrate Riscossione giusta delibera n. 3 del 20/02/2018 di Consiglio Comunale;

VISTO che a seguito delle attività di controllo è emerso che alcuni contribuenti non hanno provveduto ad eseguire il versamento delle ingiunzioni di pagamento

RITENUTO necessario provvedere alla riscossione coattiva degli importi di cui sopra rimasti inevasi;

VISTI:

- l'art. 17 del D. Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 che prevede che la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Generale delle Entrate;
- l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22 maggio 2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21 luglio 2026 di approvazione del Rendiconto 2025.

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2010;

ATTESTATO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

DETERMINA

- di approvare e rendere esecutivo, per tutto quanto sopra esposto, il ruolo ingiunzioni di pagamento fornitura n. 37020260721456600000 del 21/07/2026 dell'importo complessivo di € 42.372,94 e per complessivi n. 113 articoli, come da prospetti e liste di carico depositati in atti.
- di confermare l'approvazione e la conseguente esecutività del ruolo degli accertamenti esecutivi trasmessi ai sensi dell'art.1, comma 792, legge n.160/2019, oggetto della fornitura di cui sopra, già trasmesso all'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- di dare atto che copia del ruolo è conservata agli atti del Servizio Tributi;
- di trasmettere copia della presente determinazione unitamente alla documentazione datata e vistata dal responsabile dell'Imposta, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le procedure da quest'ultima indicate, ai fini del prosieguo delle attività di riscossione;
- di dare atto che a norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000 il Responsabile del procedimento è l'Avv. Pasquale Angelo Sciglitano.
- di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs n. 33/2013;
- Di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025-2027.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2682 del 30/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 30/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 221 del 30/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 30/09/2026.